

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHU VỰC 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH AN GIANG

Bản án số: 19/2025/HS-ST
Ngày 23/9/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 8, TỈNH AN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thanh Phương

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Chung Thị Ngọc

2. Bà Đỗ Thị Thanh Thuý

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Như Ngọc, Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 8, tỉnh An Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8, tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Ni, Kiểm sát viên.

Trong ngày 23 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 8, tỉnh An Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2025/TLST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 100/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2025, đối với bị cáo:

Vương Thái C, sinh ngày 19/6/1974; Nơi sinh: T, Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh); Nơi cư trú: Tổ C, khu phố K, phường T, thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 9/12; Họ và tên cha: Vương Văn Đ (đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T (đã chết); Anh chị em ruột: có 09 người, nhỏ nhất sinh năm 1979; Họ tên vợ: Nguyễn Thị C1; Con có 02 người, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2004; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 13/2025/HSST-LCĐKNCT ngày 29/8/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 8, tỉnh An Giang. Bị cáo có mặt.

Bị hại: Bà Phùng Thị T1, sinh năm 1959. Địa chỉ: Khu phố D B, phường H, tỉnh An Giang. (đã chết)

Người đại diện hợp pháp của bị hại:

- Ông Phùng Nguyên K, sinh năm 1977. Địa chỉ: Khu phố E B, phường H, tỉnh An Giang. Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt
- Bà Phùng Dạ T2, sinh năm 1973. Địa chỉ: Khu phố D B, phường H, tỉnh An Giang. Có mặt
- Ông Phùng Văn P, sinh năm 1967. Địa chỉ: Khu phố D B, phường H, tỉnh An Giang. Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt
- Bà Phùng Thị L, sinh năm 1971. Địa chỉ: Khu phố D B, phường H, tỉnh An Giang. Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt
- Bà Phùng Thị L1, sinh năm 1969. Địa chỉ: Khu phố D B, phường H, tỉnh An Giang. Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*
- Ông Phan Văn T3, sinh năm 1946. Địa chỉ: Khu phố D - B, phường H, tỉnh An Giang. Có mặt
- Ông Nguyễn Công B, sinh năm 1971. Địa chỉ: Số F Đ, L, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt
- Ông Phan Thành P1, sinh năm 1951. Địa chỉ: Số C, đường S, phường H, Quận N, Thành phố Đà Nẵng. Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt
- Ông Ngô Hữu L2, sinh năm 1979. Địa chỉ: Số A, Đ, L, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt
- Người làm chứng:* Ông Nguyễn Duy P2, sinh năm 2006. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 27/02/2025, Vương Thái C điều khiển xe ô tô biển số 61H1-150.14, loại 45 chỗ, chở khách tham quan du lịch lưu thông trên Quốc lộ H theo hướng từ phường M, thành phố H (cũ) đi chợ H. Khi đến đoạn đường thuộc tổ D, khu phố T, phường M, thành phố H (cũ), phía trước có bà Phùng Thị T1 đang điều khiển xe mô tô biển số 43H1-023.72 chạy cùng chiều, C điều khiển xe ô tô vượt qua xe của bà T1 thì hông phải xe ô tô 61H1-150.14 do C điều khiển va chạm với xe 43H1-023.72 do bà T1 điều khiển, làm bà T1 ngã xuống đường, bị thương ở vùng đầu. C tiếp tục điều khiển xe chạy vượt lên một đoạn, rồi dừng lại ở lề phải, xuống xe cùng với người dân đưa bà T1 đến Trung tâm y tế thành phố H (cũ) cấp cứu, rồi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh K (cũ) điều trị, đến ngày 15/3/2025 thì bà T1 tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường: Hiện trường vụ tai nạn giao thông là đường quốc lộ 80, thuộc tổ D, khu phố T, phường M, thành phố H (cũ), là đoạn đường thẳng, mặt đường rải nhựa bằng phẳng rộng 9,7 mét, loại đường hai chiều,

không có vạch kẻ đường. Chọn trụ điện 478HT/164 làm vật chuẩn, chọn lề đường bên phải làm lề chuẩn, xác định:

- Vị trí số 1 là vết cày không liên tục dài 1,2 mét, cách vật chuẩn về hướng đông 11,4 mét và cách lề chuẩn 2,6 mét; đuôi vết cày cách lề chuẩn 2,1 mét.

- Vị trí số 2 là máy xe mô tô 43H1-023.72, xe ngã nghiêng về bên trái, đầu xe hướng về đường đi cửa khẩu Quốc tế H1, đuôi xe hướng về đường đi rạch giá; từ lốc máy xe, cách vị trí số 1 về hướng đông nam là 2,1 mét; trục bánh trước cách lề chuẩn 1,8 mét; trục bánh sau cách lề chuẩn 2,7 mét (vị trí số 2).

- Vị trí số 3 là nón bảo hiểm lưỡi trai màu trắng, có viền màu xám, giữa phần nón và phần lưỡi trai; kích thước của nón là (0,3 x 0,14) mét, trên mặt đường nhựa, cách vị trí số 2 là 2,3 mét; cách lề chuẩn là 2,95 mét.

- Vị trí số 4 là vùng vết màu đỏ dạng vũng trên mặt đường nhựa, kích thước (0,35 x 0,28) mét, cách vị trí số 3 là 01 mét và cách lề chuẩn là 2,9 mét.

- Vị trí số 5 là dép kẹp bên phải màu đen, kích thước (0,155 x 0,11) mét, trên dép có dòng chữ HP-KITO FASHION, cách vị trí số 4 là 3,8 mét và cách lề chuẩn 2,8 mét.

- Vị trí số 6 là dép kẹp bên trái màu đen, kích thước (0,155 x 0,11) mét, trên dép có dòng chữ HP-KITOFASHION, cách vị trí số 5 là 0,6 mét và cách lề chuẩn là 2,4 mét.

- Vị trí số 7 là xe ô tô 61H1-150.14, đầu xe trên phần đường chiều hướng từ T - Đ, đầu xe quay hướng Đông Nam, đuôi xe quay về hướng Bắc; cách vị trí số 6 là 23,2 mét; trục bánh sau bên phải cách lề chuẩn 2,6 mét; trục bánh trước bên phải cách lề chuẩn 2,1 mét; xe trong trạng thái mở đèn tín hiệu khẩn cấp.

Kết quả khám nghiệm phương tiện:

1. Xe ô tô biển số 61H1-150.14 dài 13,5 mét; chiều ngang 2,2 mét; chiều cao 3,6 mét, ghi nhận dấu vết:

- Phần cốp bánh trước xe bên phải ghi nhận vết trượt bám dính màu đen dài 08 cm, chiều hướng từ trước ra sau, cách mặt đất 01 mét; vết trượt bám dính màu đen dài 41 cm; chiều hướng từ trước ra sau, cách mặt đất 90 cm.

- Phần nắp hầm xe ghi nhận: vết trượt bám dính màu đen, kích thước (26 x 2,5) cm, chiều hướng từ trước ra sau, cách mặt đất 90 cm; từ vị trí này đo đến vị nhan đầu xe bên phải là 5,9 mét.

- Phần cốp bánh sau ghi nhận: Vết bong tróc sơn kích thước (0,2 x 0,3) cm, cách mặt đất 44 cm; vết bám dính màu đen kích thước (36 x 4) cm, chiều hướng từ trước ra sau, phần đầu vết bám dính cách mặt đất 69 cm, phần đuôi vết bám dính cách mặt đất 74 cm.

2. Xe mô tô biển số 43H1-023.72 chiều dài 88 cm, chiều rộng 70 cm; chiều cao 1,25 mét; mặt xe ghi nhận vết bể vỡ phía đuôi bên trái, kích thước (4 x 0,1) cm, cách mặt đất 80 cm; ốp đầu trước bên phải ghi nhận vết trầy khuyết nhựa kích

thước (10 x 6) cm, cách mặt đất 1,2 mét; bửng ngoài bên trái ghi nhận vết màu đen kích thước (9 x 2,5) cm, cách mặt đất 0,6 cm; công tắc đèn cospha bung hở; gù tay nắm bên trái bị trầy khuyết kim loại, cách mặt đất 96 cm, có dính vết màu trắng kích thước (2,5 x 0,2) cm; tay nắm bên trái ghi nhận vết nứt bề nhựa kích thước (4 x 0,1) cm; gương chiếu hậu bên trái ghi nhận bị cong gập từ trước ra sau, phần ốp bảo vệ kính bị trầy khuyết nhựa kích thước (4 x 1) cm, cách mặt đất 1,08 mét; gác chân trước bên trái bị cong vênh chiều hướng từ dưới lên trên, từ trước ra sau; tay dắt bên trái bị trầy khuyết kim loại kích thước (10 x 3,3) cm, cách mặt đất 66 cm; ghi nhận vết tróc sơn màu đen kích thước (15 x 0,5) cm, cách mặt đất 74 cm.

Khi nhận được tin bà Phùng Thị T1 tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát và Kỹ thuật hình sự phối hợp khám nghiệm tử thi nhưng gia đình bà T1 đã tiến hành khâm liệm thi thể và không đồng ý cho khám nghiệm tử thi. Do đó việc giám định nguyên nhân chết của Phùng Thị T1 được thực hiện qua hồ sơ bệnh án.

Tại Kết luận giám định tử thi qua hồ sơ số 411 ngày 18/4/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh K (cũ), kết luận đối với Phùng Thị T1:

1. Các kết quả chính:

- Các xét nghiệm: Hb 104g/L, Hct: 33,3%, WBC: 47.8 K/uL; NEU: 96.0%, Creatinine: 412.4 umol/L; Uree máu: 56.2mmol/L; Na+: 150mmol/L; K+: 7.8mmol/L; TQ: 53.7s; INR: 4.57.

- Xquang: Gãy 1/3 giữa xương đòn trái. Gãy xương sườn số IV trái.

- Chụp cắt lớp vi tính:

+ Tụ máu dưới màng cứng bán cầu đại não phải bề dày nhất khoảng 16 mm, kèm dập não thùy thái dương phải kích thước 28 mm x 34 mm.

+ Xuất huyết dưới nhện thùy trán, đỉnh, thái dương phải và thái dương trái.

+ Dập thùy trán và thái dương phải kích thước 8 mm x 6 mm.

+ Máu tụ trong não thất hai bên.

+ Nứt sọ thái dương – xương đá bên trái. Tụ xoang chũm trái, tụ khí khoang cảnh – khoang tạng phải, khoang cổ trước hai bên.

2. Nguyên nhân chết: Do chấn thương sọ não nặng dẫn đến tăng kali máu nặng và tổn thương thận cấp tiến triển.

Vật chứng trong vụ án gồm:

- 01 xe ô tô khách, biển số 61H-150.14, nhãn hiệu HYUDAI, màu trắng, số máy: D6CB7136796; số khung: KMJKL18TP7C00334 (đã qua sử dụng).

- 01 chiếc xe mô tô biển số 43H1-023.72, loại xe FUTURE X, màu Đen – Xám – Bạc, số máy: 0702327, số khung: 501204 (xe đã qua sử dụng).

- 01 nón bảo hiểm lưỡi trai màu trắng, có viền màu xám giữa phần nón và phần lưỡi trai, kích thước của nón (0,3 x 0,14) mét (đã qua sử dụng).

- 02 chiếc dép màu đen, kích thước (0,155 x 0,11) mét, trên dép có dòng chữ HP-KITOFASHION (đã qua sử dụng).

Các vật chứng nêu trên đã trả lại cho chủ sở hữu và người quản lý hợp pháp.

Tại Bản cáo trạng số 09/CT-VKSKV8, ngày 28/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8, tỉnh An Giang đã truy tố bị cáo Vương Thái C về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Vương Thái C 01 (một) năm đến 02 (hai) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 (hai) năm đến 04 (bốn) năm.

Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện theo pháp luật của bà Phùng Thị T1 là bà Phùng Dạ T2, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Văn T3 và bị cáo Vương Thái C đã thỏa thuận bồi thường số tiền 190.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường xong nên bà T2 và ông T3 không có yêu cầu gì khác. Tại phiên tòa, bị cáo C và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công B tự nguyện hỗ trợ số tiền 50.000.000 đồng cho gia đình của bị hại và đã giao nhận xong 10.000.000 đồng, còn lại 40.000.000 đồng nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận.

Về vật chứng vụ án và án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, ghi nhận việc xử lý vật chứng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh A. Buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Sự có mặt của những người tham gia tố tụng: Đại diện hợp pháp của bị hại ông Phùng Nguyên K, ông Phùng Văn P, bà Phùng Thị L, bà Phùng Thị L1, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Thành P1 có đơn yêu cầu xét xử

vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Ngô Hữu L2, người làm chứng ông Nguyễn Duy P2 đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do, không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, đã có lời khai trong quá trình điều tra và việc vắng mặt những người này không làm ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 292, Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Về hành vi bị truy tố của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Vương Thái C thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu, lời khai của bị phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác như kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm phương tiện, kết luận giám định pháp y tử thi, cùng với các tình tiết của vụ án đã được chứng minh tại phiên tòa. Đủ cơ sở xác định vào khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 27/02/2025, Vương Thái C điều khiển xe ô tô biển số 61H1-150.14, loại 45 chỗ, chở khách tham quan du lịch lưu thông trên Quốc lộ H, chạy theo hướng từ phường M, thành phố H (cũ) đi chợ H. Khi đến đoạn đường thuộc tổ D, khu phố T, phường M, thành phố H (cũ), phía trước có bà Phùng Thị T1 đang điều khiển xe mô tô biển số 43H1-023.71 chạy cùng chiều, C điều khiển xe ô tô vượt qua xe của bà T1 thì hông phải xe ô tô 61H1-150.14 do C điều khiển va chạm với xe 43H1-023.72 do bà T1 điều khiển, làm bà T1 ngã xuống đường. Hậu quả bà T1 tử vong trong quá trình điều trị do chấn thương sọ não nặng dẫn đến tăng Kali máu nặng và tổn thương thận cấp tiến triển. Hành vi của bị cáo là vi phạm khoản 3 Điều 14 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8, tỉnh An Giang truy tố bị cáo Vương Thái C về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo: Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại tính mạng của người khác, gây đau thương mất mát cho gia đình và người thân của nạn nhân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm mới có tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hồ sơ lý lịch thể hiện bị cáo có nhân thân tốt. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách

nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo là có căn cứ. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả, người đại diện theo pháp luật của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[6] Áp dụng hình phạt: Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát xử phạt bị cáo Vương Thái C từ 01 (một) năm đến 02 (hai) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 (hai) đến 04 (bốn) năm là phù hợp với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo sao cho vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa răn đe, phòng ngừa chung. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có hai tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ theo quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó đủ điều kiện để bị cáo được hưởng án treo, không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội cũng đủ để răn đe, cải tạo và giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, chấp hành quy định của pháp luật.

[7] Về vật chứng trong vụ án:

- 01 xe ô tô khách, biển số 61H-150.14, nhãn hiệu HYUDAI, màu trắng, số máy: D6CB7136796; số khung: KMJKL18TP7C00334 (đã qua sử dụng).
- 01 chiếc xe mô tô biển số 43H1-023.72, loại xe FUTURE X, màu Đen – Xám – Bạc, số máy: 0702327, số khung: 501204 (xe đã qua sử dụng).
- 01 nón bảo hiểm lưỡi trai màu trắng, có viền màu xám giữa phần nón và phần lưỡi trai, kích thước của nón (0,3 x 0,14) mét (đã qua sử dụng).
- 02 chiếc dép màu đen, kích thước (0,155 x 0,11) mét, trên dép có dòng chữ HP-KITOFASHION (đã qua sử dụng).

Các vật chứng nêu trên đã trả lại cho chủ sở hữu và người quản lý hợp pháp nên Hội đồng xét xử ghi nhận việc xử lý vật chứng của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh A.

[8] Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Vương Thái C và chủ xe ô tô biển số 61H1-150.14 ông Nguyễn Công B đã bồi thường xong các khoản chi phí điều trị, chi phí mai táng đối với bà Phùng Thị T1 số tiền 190.000.000 đồng cho gia đình bị hại. Người đại diện theo pháp luật của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Văn T3 không có yêu cầu gì khác. Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo Vương

Thái C và chủ xe ô tô biển kiểm soát 61H1-150.14 ông Nguyễn Công B tự nguyện bồi thường thêm cho gia đình bà T1 số tiền 50.000.000 đồng và đã giao nhận xong 10.000.000 đồng. Bà T2 và ông T3 thống nhất giao cho ông T3 được nhận số tiền còn lại 40.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[9] Về án phí: Buộc bị cáo nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Tuyên xử:

1. Tuyên bố bị cáo Vương Thái C phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt bị cáo Vương Thái C 01 (một) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/9/2025).

Giao bị cáo Vương Thái C cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, giám sát, giáo dục bị cáo.

2. Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Vương Thái C và chủ xe ô tô biển số 61H1-150.14 ông Nguyễn Công B tự nguyện bồi thường cho gia đình bà Phùng Thị T1 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). Ghi nhận sự thỏa thuận của người đại diện hợp pháp cho bị hại là bà Phùng Dạ T2, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Văn T3 về việc giao cho ông Phan Văn T3 được nhận số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). Thi hành sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

3. Xử lý vật chứng: Ghi nhận việc xử lý vật chứng của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh A.

4. Về án phí: Buộc bị cáo Vương Thái C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), tổng cộng là 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng).

Quyền kháng cáo: Bị cáo Vương Thái C, người đại diện hợp pháp của bị hại Phùng Dạ T2, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Văn T3 có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người đại diện hợp pháp của bị hại ông Phùng Nguyên K, ông Phùng Văn P, bà Phùng Thị L, bà Phùng Thị L1, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Thành P1, ông

Ngô Hữu L2 vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh An Giang;
- VKSND khu vực 8, tỉnh An Giang;
- Công an tỉnh An Giang (Phòng HS);
- Sở Tư pháp tỉnh An Giang;
- Phòng THADS khu vực 8, tỉnh An Giang;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Huỳnh Thanh Phương

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

